Câu hỏi 6(1 điểm): Anh chị hãy nêu kế hoạch xét hỏi của luật sư tại phiên tòa.

Câu hỏi 7(1 điểm): Anh chị hãy nêu những nội dung chính trong bản luận cứ bào chữa cho thân chủ Nguyễn Minh Hiến tại phiên tòa sơ thẩm.

Tình tiết bổ sung

Trong phần tranh luận, Kiểm sát viên cho rằng cần áp dụng các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm đ, e, khoản 1 Điều 48 BLHS đối với hành vi giết người của Nguyễn Minh Hiến.

Câu hỏi 8(1 điểm): Luật sư Y cần đối đáp như thế nào với ý kến của đại diện Viện kiểm sát?

Tình tiết bổ sung

Bản án sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Minh Hiến 10 năm tù, buộc Hiến phải bồi thường các khoản cho gia đình người bị hại 12 triệu đồng. Tuy nhiên, sau phiên tòa, vợ Nguyễn Minh Hiến sau khi về nước kiên quyết không bồi thường với bất kỳ số tiền nào với lý do người bị hại cũng có lỗi và yêu cầu luật sư làm đơn kháng cáo yêu cầu gia đình người bị hại phải trả lại 19 triệu đồng mà Mùi và đồng bọn đã cưỡng đoạt của Hiến. Nếu luật sư không đòi được số tiền này, gia đình sẽ không thanh toán nốt số tiền thù lao của luật sư.

Câu hỏi 9(1 điểm): Luật sư Y cần xử sự như thế nào trong tình huống này?

Tình tiết bổ sung

Gia đình Hiến tiếp tục nhờ luật sư Y bào chữa và muốn luật sư giúp Hiến làm đơn kháng cáo.

Câu hỏi 10(1 điểm): Với tư cách là luật sư bào chữa cho Hiến, anh (chị) hãy viết đơn kháng cáo giúp Hiến.

C1:

Khuyên Hiền báo công an.

C2:

Xem câu 1 đề 42.

C3:

Gặp và trao đổi với bị Hiền

Làm rõ thực chất hành vi của Hiền

Làm rõ những tình tiết giảm nhẹ

Làm rõ yêu cầu của Hiền đối với cqđt

Gặp và trao đổi với đương sự

- Làm rõ yêu cầu của đương sự đối với luật sư
- Thu nhận từ đương sự những tài liệu, chứng cứ có liên quan đến các yêu cầu đó
- Giúp đỡ đương sự về mặt pháp lí để họ hiểu và cùng luật sư thu thập các tài liệu, chứng cứ khác

Tham gia việc lấy lời khai

- Đề nghị được có mặt khi lấy lời khai của đương sự
- Động viên đương sự bình tĩnh khai báo
- Theo dõi việc lấy lời khai
- Nghe, ghi chép các câu hỏi và câu trả lời
- Nêu yêu cầu hoặc đề xuất với điều tra viên (nếu thấy cần thiết)

Tham gia các hoạt động điều tra khác : Tuỳ theo từng vụ án mà luật sư có thể đề nghị tham gia một số hoạt động điều tra sau đây:

- Lấy lời khai
- Đối chất
- Thực nghiệm điều tra